



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๐



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๐

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๙ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ผมจึงมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ขึ้น โดยในการจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๙ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี หรือสองทศวรรษของการเปิดทำการศาลปกครอง ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำการรวบรวมข้อมูลคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๙ มาเสนอไว้ในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ด้วย โดยเนื้อหาในหัวข้อที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติม ซึ่งเคยระบุว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” นั้น ผมได้มอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง นำข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวซึ่งปรากฏในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๙ มาเสนอไว้ในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ในลักษณะของการอ้างอิงว่า เคยมีการนำลงเผยแพร่แล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มใด หน้าใด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความสะดวกในการค้นคว้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายปิยะ ปะดังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๙ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๙ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตาม เค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำได้รวบรวม ข้อมูลคำวินิจฉัยที่ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๙ มานำเสนอไว้ในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ในลักษณะของ การอ้างอิงว่า เคยมีการนำลงเผยแพร่แล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มใด หน้าใด โดยระบุว่า “ดูเล่มที่ ... หน้า ...”

ภาค ๑
ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๑
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๔๑
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๓
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๔๓
บทที่ ๒	“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๔๕
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๔๕
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๕
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๔๕
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๔๕
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ	
	หรือพระราชกฤษฎีกา	๔๕
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔๖
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง	
	หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง	๔๗
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๘
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๙
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๙
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล	
	หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๔๙
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ	
	หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ	
	คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๕๑
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๕๒



บทที่ ๓	อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๕๓
๑.	ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๕๓
๑.๑	การใช้อำนาจในการออกกฎ	๕๓
๑.๑.๑	กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”	๕๓
๑.๑.๒	กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”	๕๔
๑.๒	การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๖๑
๑.๒.๑	คำสั่งทางปกครอง	๖๑
	๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”	๖๑
	๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”	๖๕
	๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๖๕
	๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”	๖๖
	๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”	๖๖
	๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”	๖๖
	๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”	๖๗
	๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”	๖๘
	๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๖๘
๑.๒.๒	คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๖๘



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๖๙
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๖๙
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๖๙
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๗๐
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดิน	๗๐
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดิน ของเอกชน	๗๐
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานของรัฐ	๗๑
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๗๑
๗) กรณีอื่น ๆ	๗๑
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๗๒
๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๗๕
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๗๕
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๗๘
๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๗๙
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	๗๙
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๘๑
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๘๑
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๘๓

- ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า
เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด ๘๔
- ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๘๕
- ๑.๖ สัญญาทางปกครอง ๘๕
- ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ๘๕
- ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๘๕
- ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ๘๖
- ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับ
การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น
ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล ๙๐
- ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา ๙๑
- ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า
เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด ๙๑
- ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ๙๒
- ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ๙๒
- แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๙๒
- ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง ๙๒
- ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาทางปกครอง ๙๒
- ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม ๙๒



๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดงาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘	๙๒
๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๙๓
๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ	๙๓
๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร	๙๓
๓) สัญญากู้ยืม	๙๓
๔) สัญญาซื้อขาย	๙๓
๕) สัญญาเช่า	๙๔
๖) สัญญารับขนคนโดยสาร	๙๔
๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย	๙๔
๘) สัญญาเช่าซื้อ	๙๔
๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๙๕
๑.๗ การกระทำการอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ	๙๕
๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๙๕
๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ	๙๖
๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น	๙๖
๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ	๙๗
๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๙๗
๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๙๗
๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๙๙
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๙๙
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๙๙

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๑๐๐
๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	๑๐๐
๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๑๐๐
๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๑๐๐
๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๑๐๑
๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๑๐๒
๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๑๐๒
๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๑๐๒
๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๐๒
๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๑๐๒
๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๑๐๓
๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล	๑๐๓
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๑๐๓
๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๑๐๓
๓) งานทางนโยบาย	๑๐๓
๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๑๐๓
๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๑๐๔
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๑๐๔



๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๑๐๔
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๑๐๔
๒) การปกครองสงฆ์	๑๐๔
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๑๐๕
๑) การออกหมายเรียก	๑๐๕
๒) การจับกุม	๑๐๕
๓) การปรับ	๑๐๖
๔) การปล่อยชั่วคราว	๑๐๖
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๑๐๖
๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๑๐๗
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๑๐๗
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๑๑๐
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๑๑๑
๑๐) อื่น ๆ	๑๑๑
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๑๑๑
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๑๑๑
๑) การรักษาพยาบาล	๑๑๑
๒) การขั้บรถ	๑๑๑
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า	๑๑๒
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๑๑๒
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๑๑๒
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๑๑๒
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๑๑๒
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๑๑๓
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๑๑๓
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑๑๓
๑๑) การเสนอความเห็น	๑๑๓
๑๒) การประชาสัมพันธ์	๑๑๓
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๑๑๓
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๑๑๓
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๑๑๔

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๑๑๕
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
เกี่ยวพันกัน	๑๑๕
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น	
เกี่ยวพันกัน	๑๑๖
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๑๖
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๑๑๖
บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๑๑๗
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๑๑๗
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย	๑๑๗
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน	
หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๕๒	
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๑๑๗
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๑๗
(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกกฎ	๑๑๗
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกคำสั่ง	๑๒๐
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำอื่น	๑๓๕
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ละเลยต่อหน้าที่	๑๔๐
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๔๖



(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๔๘
(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง	๑๕๔
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๕๖
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๕๘
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๕๘
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๕๘
(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ	๑๕๙
(๓) คณะบุคคล	๑๕๙
(๔) ชุมชน	๑๕๙
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๖๐
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๖๐
๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ	๑๖๐
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๖๐
๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	๑๖๐
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว	๑๖๑
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป	๑๖๕
๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๖๕
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้	๑๖๕
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้	๑๗๓

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง	๑๘๕
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี	๑๘๖
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี	๑๘๖
๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด	๑๘๖
๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	๑๘๙
๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๙๑
๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๙๑
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา	๑๙๗
๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	๑๙๘
๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๒๐๑
๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี	๒๑๐
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย	๒๑๐
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ	๒๑๑
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๒๑๒
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๑๒
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๒๑๒
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๒๑๒



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๒๑๓
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๒๑๓
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๑๓
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๒๒๕
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๒๔๐
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๒๔๑
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น	๒๔๒
๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร	๒๔๓
๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๔๓
๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๔๗
๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น	๒๔๘
๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๒๔๘
๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๒๕๕
๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๒๕๗
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง	๒๕๗
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาสัมปทาน	๒๕๘
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทุนการศึกษา	๒๕๘
๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน	๒๕๙
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน	๒๖๐

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร	๒๖๑
๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ	๒๖๑
๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาหลักประกันของ	๒๖๑
๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขาย	๒๖๒
๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๒๖๒
๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๒๖๒
๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ	๒๖๒
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป	๒๖๓
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐	๒๖๓
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒	๒๖๕
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๒๖๖
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้	๒๖๖
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มี การรับสภาพความรับผิดชอบ	๒๖๘
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล	๒๖๘
๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	๒๖๘
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล	๒๗๐



๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น	๒๗๑
๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	๒๗๑
๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น	๒๗๖
๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ	๒๘๐
๕. ค่าธรรมเนียมศาล	๒๘๑
๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคน ร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว	๒๘๑
๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)	๒๘๑
๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)	๒๘๒
๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)	๒๘๒
๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)	๒๘๒
๕.๖ กรณีอื่น ๆ	๒๘๓
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ	๒๘๓
๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)	๒๘๓
๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)	๒๘๔
๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)	๒๘๗
บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง	๒๘๙
๑. บททั่วไป	๒๘๙
๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)	๒๘๙
๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี	๒๘๙
๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป	๒๘๙
๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย	๒๙๑

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม	๒๙๑
๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครอง แทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๙๑
๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล	๒๙๑
๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๙๑
๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี	๒๙๑
๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ	๒๙๑
๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย	๒๙๒
๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน	๒๙๒
๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)	๒๙๒
๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)	๒๙๓
๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง	๒๙๓
๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ	๒๙๓
๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)	๒๙๓
๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร	๒๙๔
๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)	๒๙๕
๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)	๒๙๕
๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)	๒๙๕
๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น	๒๙๖
๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)	๒๙๖
๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง	๒๙๖
๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)	๒๙๖
๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)	๒๙๖
๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดี อาจแก้ไขได้	๒๙๖
๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไข ให้ถูกต้องได้	๒๙๗
๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	๒๙๗



๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด	๒๙๗
๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น	๒๙๗
๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น	๒๙๗
๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง	๒๙๘
๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม	๒๙๘
๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม	๒๙๘
๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)	๒๙๙
๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)	๓๐๐
๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)	๓๐๑
๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)	๓๐๑
๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)	๓๐๒
๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)	๓๐๒
๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	๓๐๒
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)	๓๐๒
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๓๐๒
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ	๓๐๓
๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)	๓๐๓
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๓๐๓
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว	๓๐๔
๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)	๓๐๕
๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)	๓๐๖

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีอื่น ๆ	๓๐๖
๒.๗ การร้องขอ การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง	๓๐๖
๒.๗.๑ การร้องขอ (ข้อ ๗๘)	๓๐๖
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง	๓๐๖
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องขอ	๓๐๖
๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ	๓๐๗
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องขอ	๓๐๗
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)	๓๐๗
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)	๓๐๗
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)	๓๐๗
๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)	๓๐๗
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี	๓๐๘
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)	๓๐๘
๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง	๓๐๘
๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน (ข้อ ๘๒)	๓๐๘
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๘๕)	๓๐๙
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)	๓๑๐
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)	๓๑๐
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)	๓๑๑
๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๓๑๑
๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้	๓๑๑
๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๓๑๒
๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)	๓๑๓
๒.๑๓ การบังคับคดี	๓๑๔

